الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي — **دورة: 2020**
الشعبة: تسيير واقتصاد

اختبار في مادة: القانون — **المدة: 02 سا و30 د**

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

الجزء الأول: (06 نقاط)

السؤال الأول: اذكر فقط:

1) الأسباب الخاصة لانقضاء شركة التضامن.

2) الأركان الموضوعية لعقد البيع.

السؤال الثاني:

اشرح العناصر الأساسية التي يقوم عليها عقد العمل.

الجزء الثاني: (06 نقاط)

السند:

اتفق **48** شخصا على إنشاء شركة لبيع المواد شبه الصيدلانية، فكان مجموع مساهماتهم **20** مليون دج، منها حصة " **علي** " في شكل سندات قابلة للتداول بقيمة **1** مليون دج.

عند تحرير العقد اِستُبعِد " **علي** " لطبيعة حصّته.

شرعت الشركة في نشاطها دون القيام بإجراءات الشهر.

بعد سنة توفى أحد الشركاء وترك **6** ورثة، قرّروا الانضمام إلى الشركة حسب ما نصّ عليه عقدها التأسيسي.

من السند وعلى ضوء ما درست أجب على ما يلي:

1) ما نوع الشركة؟ حدّد خصائصها.

2) بيّن سبب اِستِبعاد " **علي** ".

3) ماذا يترتب عن عدم القيام بإجراءات الشهر؟

4) هل يمكن استمرار نشاط الشركة بانضمام الورثة؟ علّل إجابتك.

5) إذا قرّر الشركاء استمرار نشاط الشركة:

أ- ما هو الإجراء القانوني اللازم القيام به؟

ب- هل يمكن في هذه الحالة قبول " **علي** " كشريك؟ برّر إجابتك.

الجزء الثالث: (08 نقاط)

الوضعية:

بمكتب الموثق " **عمر** " الكائن مقره بحي الاستقلال الجزائر، تم تحرير عقد بين السيد " **حسين** " وشركة " **نوميديا** " للاستيراد والتصدير.

نصّ الاتفاق على بيع قطعة أرض صالحة للبناء مساحتها 1000متر مربع بمبلغ 20 مليون دج مجاورة للمقر الاجتماعي للشركة التي تحملت نفقات التسجيل والطابع ورسوم الإعلان العقاري والتوثيق.

تمت إجراءات التسجيل والشهر بالمحافظة العقارية لدائرة الاختصاص.

من الوضعية وبناء على ما درست أجب على ما يلي:

1) ما طبيعة العقد المبرم بين الطرفين؟ عرّفه.

2) حدّد صفة طرفي العقد.

3) استخرج من الوضعية: " **المحل** " في هذا الاتفاق.

4) حدّد الشروط الواجب توفّرها في الثمن المشار إليه في الوضعية.

5) ما هي التزامات شركة " **نوميديا** " ؟

6) هل تَحَمُّل الشركة نفقات التسجيل والطابع ورسوم الإعلان العقاري والتوثيق قانوني؟ ولماذا؟

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

الجزء الأول: (06 نقاط)

السؤال الأول: اذكر فقط:

1) طُرق تسوية النزاعات الجماعية للعمل.

2) الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة.

السؤال الثاني:

ما هي آثار عقد البيع بالنسبة للمشتري؟

الجزء الثاني: (06 نقاط)

السند (1):

ناقش "**أحمد**" وهو تلميذ في السنة الثالثة ثانوي، مسألة اهتراء الطرقات مع أحد عمال شركة (طارق وشركائه لصيانة الطرقات). ومع استمرار النقاش اكتشف التلميذ " **أحمد**" أنّ هذا العامل في طريقه إلى مفتشية العمل لتقديم شكوى نتيجة فصله من العمل بسبب انتمائه لإحدى النقابات المعتمدة.

السند (2):

أثناء النقاش استحضر التلميذ حادثة وقعت لأحد أقاربه، حيث وصله قرار العزل رغم أنّه قدّم استقالته، لكن وبعد مدة تبيّن أنّ قرار المؤسسة مشروع لأنّ هذا القريب لم يتّبع الإجراءات الخاصة بالاستقالة.

المطلوب:

من السند (1):

1) ما نوع الشركة؟ عرّفها واذكر خصائصها.

2) كيف يكون موقف مفتشية العمل؟

من السند (2):

لماذا يُعتبر قرار العزل مشروعا؟ برّر إجابتك.

الجزء الثالث: (08 نقاط)

السند (1): شركة "الجودة" متخصصة في صناعة الأحذية وتشغّل 200 عامل ومن أجل الزيادة في طاقة التخزين اقتنت مستودعا من السيد "**رامي**".

السند (2): السيد "**رفيق**" يعمل محاسبا لدى شركة "الجودة" ونتيجة الأداء المتميز الذي أظهره في عمله تمّت ترقيته إلى رئيس قسم المحاسبة والمالية بالشركة.

السند (3): يشتغل السيد "**شمس الدين**" مهندس إنتاج بشركة "الجودة" منذ أكثر من 8 سنوات، أصيب ابنه بمرض استوجب نقله إلى الخارج للعلاج، فتقدم السيد "**شمس الدين**" بطلب استيداع لمدة سنة لمرافقة ابنه ووافقت الشركة على طلبه.

نتيجة سفر السيد "**شمس الدين**" وظّفت الشركة السيد "**عماد**" لمدة سنة خلفا للسيد "**شمس الدين**".

بعد انقضاء فترة الاستيداع عاد السيد "**شمس الدين**" للشركة فوجد أنّ هذه الأخيرة فصلته من منصبه.

السند (4): نشأ خلاف جماعي بين شركة "الجودة" وعمّالها يتعلق بعدم احترام الشركة لقيمة التعويض عن الساعات الإضافية الواردة في اتفاقية جماعية للعمل ممّا دفع العمّال إلى الدخول في إضراب بتاريخ 2019/01/10 بعد استنفاذ كل الإجراءات القانونية وتقديم إشعار مسبق بتاريخ 2019/01/07.

المطلوب: انطلاقا من السندات وبناء على ما درست:

1) اشرح كيفية انتقال مِلكية المستودع إلى شركة "الجودة" من **السند (1)**.

2) حدّد حالة الترقية الواردة في **السند (2)** مع التوضيح.

3) من السند (3): أ) ماهي الوضعية القانونية للسيد "**شمس الدين**" خلال فترة مرافقة ابنه؟

ب) بيّن نوع عقد العمل المبرم بين السيد "**عماد**" والشركة مع التّعليل.

جـ) هل فصل السيد "**شمس الدين**" صحيح من الناحية القانونية؟ برّر إجابتك.

4) هل قرار الدخول في الاضراب مشروع قانونيا؟ برّر إجابتك. **السند (4)**.

انتهى الموضوع الثاني

عناصر الإجابة (الموضوع الأوّل)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
الجزء الأول:		**06**
1- الاسباب الخاصة لانقضاء شركة التضامن هي:		
- وفاة أحد الشركاء.	**0.25**	
- إفلاس أحد الشركاء .	**0.25**	
- منعه من ممارسة مهنة التجارية أو فقدان أهليته.	**0.50**	
- انسحاب أحد الشركاء.	**0.25**	
(تستمر الشركة في نشاطها إذا نص القانون التأسيسي على ذلك أو بقرار يتخذ بإجماع الشركاء)	**0.50**	
2- ذكر الأركان الموضوعية لعقد البيع هي:		
- الرضا	**0.5**	
- الاهلية	**0.5**	
- المحل	**0.5**	
- السبب	**0.5**	
3- شرح العناصر الأساسية لعقد العمل:		
- **عنصر الأجر:** هو التعويض المالي الذي يتقاضاه العامل عن العمل الذي يقوم به	**0.75**	
- **عنصر الزمن:** هو الفترة الزمنية التي يضع فيها العامل جهده وخبرته تحت خدمة وتصرف صاحب العمل...	**0.75**	
- **عنصر التبعية:** يكون العامل في وضعية التابع وصاحب العمل في وضعية المتبوع.....	**0.75**	
الجزء الثاني:		**06**
1- نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة (ش.ذ.م.م).	**0.5**	
خصائص الشركة:		
- يحدد رأسمالها بحرية ينقسم الى حصص ذات قيم اسمية متساوية.		
- لا يتجاوز عدد الشركاء خمسين (50) شريكا.	**0.5×4**	
- لا يسأل الشريك عن ديون الشركة الا بقدر حصته في رأس المال.		
- يجب الاكتتاب في جميع الحصص، وقد تكون الحصة في شكل عمل		
2- سبب استبعاد(علي): هو طبيعة حصته (سندات قابلة للتداول).	**0.5**	
3- يترتب عن عدم القيام بإجراءات الشهر: البطلان من نوع خاص.	**0.5**	
4- لا يمكن استمرار نشاط الشركة عند انضمام الورثة.	**0.5**	
التعليل: لأن عدد الشركاء تجاوز الحد الأقصى المحدد قانونا (50 شريكا).	**0.5**	

عناصر الإجابة (الموضوع الأوّل)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
5- أ -الاجراء القانوني اللازم القيام به:		
تحويلها إلى شركة مساهمة وتعديل القانون الأساسي.	**0.5**	
ب – نعم يمكن قبول "علي" كشريك:	**0.5**	
التبرير: لأن حصة "علي" ممثلة في شكل سندات قابلة للتداول.	**0.5**	
الجزء الثالث:		**08**
1- طبيعة العقد المبرم بين الطرفين هو: عقد بيع.	**0.5**	
التعريف: البيع عقد يلزم بمقتضاه، البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر بمقابل ثمن نقدي.	**0.5**	
2- تحديد صفة طرفي العقد:		
– السيد " حسين" بائع.	**0.5**	
– شركة " نوميديا " مشتري.	**0.5**	
3- المحل في هذا الاتفاق:		
– المبيع " قطعة الأرض".	**0.5**	
– الثمن "20مليون دج".	**0.5**	
4- الشروط الواجب توفرها في الثمن:		
– مبلغ نقدي.	**0.75**	
– أن يكون جديا .	**0.75**	
– غير مستتر.	**0.75**	
5- التزامات شركة "نوميديا":		
. الالتزام بدفع الثمن: يجب دفعه في الزمان والمكان المتفق عليهما.	**0.75**	
. الالتزام بتسلّم المبيع: يجب استلام المبيع في الزمان والمكان المتفق عليهما.	**0.75**	
. الالتزام بدفع نفقات البيع: تتحمل شركة " نوميديا" نفقات البيع.	**0.75**	
6- تحمل شركة نوميديا لنفقات التسجيل والطابع ورسوم الإعلان العقاري والتوثيق قانونيا.	**0.25**	
لاعتباره من بين التزامات المشتري (شركة نوميديا).	**0.25**	

عناصر الإجابة (الموضوع الثّاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
الجزء الأول:		**06**
الجواب الأول:		
1- طرق تسوية النزاعات الجماعية للعمل:		
- المصالحة - الوساطة - التحكيم	**0.5x3**	
2- الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة:		
- الرضا - المحل - السبب	**0.5x3**	
الجواب الثاني:		
• **آثار عقد البيع بالنسبة للمشتري:**		
- الالتزام بدفع الثمن: يلتزم المشتري بدفع الثمن النقدي المتفق عليه في العقد للبائع، ويدفع ثمن المبيع في مكان وزمان تسليمه، مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.	**01**	
- الالتزام بدفع نفقات البيع: يتحمل المشتري نفقات التسجيل والطابع ورسوم الإعلان العقاري والتوثيق ونفقات تسلّم المبيع وغيرها من النفقات مالم يوجد اتفاق او نصوص قانونية تقضي بغير ذلك.	**01**	
- الالتزام بتسلّم المبيع: يتم تسلّم المبيع من طرف المشتري في الزمان والمكان المتفق عليهما في العقد دون تأخير باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية الاستلام.	**01**	
الجزء الثاني:		**06**
السّند(1)		
1- نوع الشركة: شركة التضامن.	**0.5**	
- **تعريف شركة التضامن:** تعرف بانها شركة تتكون من شركين او أكثر يسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية ...	**0.5**	
- **خصائص شركة التضامن:**		
-اكتساب الشريك صفة التاجر -مسؤولية الشريك شخصية تضامنية. -عدم قابلية الحصص للتداول. -اسم الشركة يتكون من أسماء جميع الشركاء او من اسم أحدهم او أكثر متبوع بكلمة وشركاؤهم.	**0.5x4**	
2- موقف مفتشية العمل: قرار العزل غير مشروع	**0.5**	
لأن الانتماء النقابي المعتمد لا يعتبر من الأسباب التي تؤدي إلى إنهاء علاقة العمل.	**01**	

عناصر الإجابة (الموضوع الثّاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
السّند(2) – يعتبر قرار العزل مشروعا: لأن قريب التلميذ لم يحترم الإجراءات القانونية لتقديم الاستقالة، والمتمثلة في: تقديم الاستقالة كتابة و/أو فترة الاشعار المسبق.	**0.5** **01**	**08**
الجزء الثالث: **1**– شرح كيفية انتقال ملكية المستودع إلى شركة "الجودة" (السّند 1): تنتقل ملكية المستودع (عقار) باكتمال الإجراءات القانونية المتمثلة في الكتابة عن طريق تحرير عقد رسمي من طرف الموثق، وشهر العقد لدى المحافظة العقارية الكائن بدائرة اختصاصها المستودع.	**1.5**	
2– تحديد حالة الترقية الواردة في السّند(2) مع التوضيح: نقل العامل من منصب عمل إلى منصب آخر أهم من الأول وتتم الترقية في هذه الحالة إما عن طريق الاختيار على أساس مقاييس ومعايير أو عن طريق الامتحانات والمسابقات.	**1.5**	
3– من السّند(3): أ– الوضعية القانونية للسيد "شمس الدين" خلال فترة مرافقة ابنه: هي وضعية تعليق علاقة العمل، وهي وضعية قانونية يتوقف فيها العامل عن ممارسة عمله مؤقتا دون أن يتسبب ذلك في إنهاء أو قطع علاقة العمل، وذلك لظروف خاصة تمنعه من أداء مهامه والتزاماته كحالة الاستيداع الواردة في السّند (3).	**1**	
ب– نوع عقد العمل المبرم بين السيد "عماد" والشركة: عقد عمل محدد المدة.	**0.5**	
- **التعليل:** لأنه عقد مكتوب حيث تم توظيف العامل "عماد" لمدة محددة (سنة) استخلافا للسيد "شمس الدين" الذي تغيب مؤقتا عن منصب عمله.	**0.5**	
جـ– فصل السيد "شمس الدين": غير قانوني.	**0.5**	
- **التبرير:** لا يجوز للشركة إنهاء علاقة العمل أثناء فترة تعليق علاقة العمل ويؤكد القانون على ضرورة إعادة إدراج العامل في منصب عمله أو في منصب ذي أجر مماثل بعد انتهاء فترة تعليق علاقة العمل.	**1**	
4– قرار الاضراب: غير مشروع قانونا.	**0.5**	
- **التبرير:** رغم استيفاء الإجراءات القانونية إلا أنه لم يحترم الحد الأدنى لفترة الإشعار المسبق التي يجب ألا تقل عن 8 أيام.	**1**	